

Nr. 221 Kommissarische Besprechung im Reichsinnenministerium vom 6. September 1935, 16.45 Uhr

R 2/25045, Bl. 118–119 Niederschrift des RIM, Umdruck¹

Anwesend: StS Stuckart (Vorsitz); MR Gossel, Schwandt (RFM); LaR Ermert, RR Kaibel, RAss. Bierwirth, ROI Hartwig, SS-OFü Breithaupt (alle RIM).

Beginn: 16:45

Ort: Reichsinnenministerium

[BEHANDLUNG DER FÄLLE DES 30. JUNI 1934 NACH DEM AUSGLEICHSGESETZ²]

Staatssekretär Dr. Stuckart eröffnet die Sitzung um 16.45 Uhr und weist einleitend darauf hin, daß den Anlaß zu der heutigen Zusammenkunft das Schreiben des Herrn Reichsministers der Finanzen vom 22. August 1935 an Herrn Reichsminister Dr. Frick gegeben habe³. Er verliest dieses Schreiben und stellt anschließend die darin aufgeworfenen Fragen einzeln zur Aussprache:

1. Überblick über die voraussichtliche Gesamtbelastung.

Hierzu erklärt SS-Oberführer Breithaupt folgendes: Die Gesamtzahl der bisher zu seiner Kenntnis gelangten Fälle betrage etwa 100. Hiervon seien indessen bereits eine ganze Reihe abgelehnt worden, eine weitere Anzahl sei aus anderen Gründen ausgeschieden, so daß für eine Rentenzahlung zur Zeit etwa 50 bis 60 Fälle in Frage kämen. Bei einer Durchschnittsmonatsrente von etwa 350 RM müsse man augenblicklich mit einer Belastung von monatlich etwa 14 000 RM rechnen⁴. Die Fälle, in denen einmalige Zahlung in Frage käme, seien bereits erledigt. Es habe sich hierbei durchweg um persönliche Ausgaben (Begräbnis- und Umzugskosten usw.), nicht um Abgeltung von Sachschäden gehandelt.

2. Sollen alle Ansprüche des 30. Juni 1934 ohne Unterschied aufgrund des Ausgleichsgesetzes entschieden werden?

Staatssekretär Dr. Stuckart erklärt, daß nach dem Willen des Führers alle Fälle des 30. Juni 1934 gleichmäßig behandelt werden sollen ohne Rücksicht darauf, ob ein bürgerlich-rechtlicher

¹ Vom RIM am 18. 9. 35 dem RFM übersandt; auch überliefert in R 2 /11905, unfol.

² Zur Durchführung des AusgleichsG vom 13. 12. 34 und zur Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 120, 131 und 150.

³ R 2/25045, Bl. 113 f.; R 2/11905. Mit diesem Schreiben hatte der RFM sechs ihm vom RIM zur Einverständniserklärung zugeleitete Ausgleichsfälle unerledigt zurückgesandt und gebeten, ihm zuvor einige grundsätzliche Fragen zu beantworten, wie sie nachfolgend unter Ziff. 1–3 behandelt sind. Bei den Fällen handelte es sich um die Hinterbliebenenversorgung von Personen, die im Zuge der Niederschlagung des sog. „Röhm-Putsches“ am 30. 6. 34 von SS-Kommandos ermordet worden waren und die – bei Bedürftigkeit und soweit es sich um irrtümliche Erschießungen oder Opfer am Rande der Aktion handelte – einmalige Zahlungen oder vorläufige monatliche Renten aus Mitteln der SS erhielten. In dem Schreiben hatte v. Krosigk besonderen Wert auf die Feststellung gelegt, daß „die bisher vom Reichsführer SS gezahlten monatlichen Renten nicht ohne weiteres als für die Ausgleichsentscheidungen bindend angesehen werden“ könnten, weil Reichsstellen an ihrer Festsetzung in keiner Weise beteiligt gewesen seien und die Bemessungsgrundlagen nicht offenlägen.

⁴ Da noch einige Fälle ausstanden, rechnete MR Schwandt mit einer mtl. Gesamtbelastung von 20–25 000 RM, also rd. 300 000 RM jährlich; R 2/24045, Bl. 120. Für das Rj. 1935 wurden dem RIM zu diesem Zweck außerplanmäßig 250 000 RM angewiesen; R 2/11905.

Anspruch tatsächlich gegeben ist oder nicht, oder ob ein Verschulden vorliegt oder nicht⁵. Auffassungen anderer Art ließen sich nicht mehr aufrechterhalten.

Die *Vertreter des Reichsfinanzministeriums* regen an, dem Ausgleichsgesetz schon mit Rücksicht auf die Nachprüfung der Fälle durch den Rechnungshof eine weitergehende Auslegung zu geben als bisher. *Staatssekretär Dr. Stuckart* stimmt diesem Vorschlag in folgender Fassung zu:

Es ist die rechtliche Meinung möglich, daß das Ausgleichsgesetz vom 13. Dezember 1934 auch anspruchsbegründend sein kann⁶. Diese Interpretation soll indessen ausschließlich auf die Fälle des 30. Juni 1934 Anwendung finden.

3. Nachprüfung und Höhe der vom Reichsführer SS bisher bewilligten Renten.

Staatssekretär Dr. Stuckart führt hierzu aus, daß die Festsetzung der Höhe der Renten nur von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der jeweiligen besonderen Verhältnisse erfolgen könne. Es erfolgte Einigung dahin: *Die Höhe der Rente ist eine Ermessensfrage des Reichsministeriums des Innern. Da jedoch das Reichsfinanzministerium vor endgültiger Festsetzung der Rente beteiligt wird, kann es gegebenenfalls Gegenvorschläge machen, die nach Möglichkeit berücksichtigt werden sollen.*

Ministerialrat Dr. Gossel fragt, ob auch sämtliche Fälle, in denen bereits jetzt vom Reichsführer SS vorschußweise gezahlt wird, vom Reich nochmals auf ihre Stichhaltigkeit nachgeprüft werden oder ob die Ermittlungen des Reichsführers SS bindend sein sollen.

Staatssekretär Dr. Stuckart verweist hierzu auf die Vereinbarungen vom 19. Juni 1935⁷ und verliest die einschlägigen Stellen des Protokolls. Danach soll bei Anhängigmachung der Fälle des 30. Juni 1934 beim Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern die Vorlage der gesamten Unterlagen nicht erfolgen, vielmehr soll SS-Oberführer Breithaupt einen übersichtlichen Auszug aus den Vorgängen machen unter Darstellung des Tatbestandes und der Gründe, aus denen sich die Höhe der Rente ergibt⁸. Um den formellen Vorschriften des Ausgleichsgesetzes und insbesondere der 3. Durchführungsverordnung vom 19. Juni 1935⁹ Genüge zu tun, soll im Gegensatz zu der bisherigen Übung *über sämtliche Fälle des 30. Juni 1934 der Stellvertreter des Führers auf Veranlassung des Reichsführers SS dem Reichsministerium des Innern einen summarischen Antrag nach dem Ausgleichsgesetz vom 13. Dezember 1934 vorlegen*. Im übrigen sollen auch die bereits *rechtshängigen* Fälle des 30. Juni über das Referat III P¹⁰ dem SS-Oberführer Breithaupt zur Vorbereitung für die Ausgleichsentscheidung zugeleitet werden.

⁵ Zu dieser Weisung Hitlers s. bereits Dok. Nr. 120 Ziff. IV.

⁶ D. h. daß Voraussetzung für die Einbeziehung in das Ausgleichsverfahren nicht mehr die gerichtliche Erhebung eines – unabhängig vom politischen Kontext des Schadensfalles gegebenen – bürgerlich-rechtlichen Entschädigungsanspruchs durch den Geschädigten sein sollte (vgl. Dok. Nrr. 42 und 68), sondern lediglich ein Zusammenhang der Schädigung mit Vorgängen im Rahmen der „NS-Erhebung“ feststand (Opfer von SA-Schlägertrupps, irrtümliche Erschießung, etc.).

⁷ Nicht ermittelt. Möglicherweise liegt Verwechslung vor mit dem Datum der 3. DVO (u. zu Anm. 9) und ist gemeint die Besprechung vom 7. 5. 35 (u. Anm. 8).

⁸ Die Abwicklung des Verfahrens und die Tätigkeit Breithaupts stellten sich nach dem Ergebnis einer Referentenbesprechung im RIM vom 7. 5. 35 wie folgt dar: „Alle Fälle, die mit dem 30. Juni 1934 Zusammenhängen und in denen ein Antrag auf Entschädigung gestellt ist, werden nach dem Ausgleichsgesetz behandelt und von SS-Oberführer Breithaupt zur Ausgleichsentscheidung vorbereitet. Soweit sie noch nicht gerichtlich geltend gemacht sind, wird der Reichsführer SS diese Fälle über den Stellvertreter des Führers oder in dessen Auftrag bei dem R[eichs]M[inisterium] d[es] I[nnern] anhängig machen. SS-Oberführer Breithaupt prüft die Fälle in tatsächlicher Hinsicht eingehend nach, verhandelt mit den Geschädigten und macht sodann einen Vorschlag für die Ausgleichsentscheidung. Bei diesen Vorbereitungen handelt er in ständiger Verbindung mit dem Reichsministerium des Innern. Der Reichsminister des Innern trifft nach Eingang des Vorschlages die Ausgleichsentscheidung, die gegebenenfalls dahin lautet, daß das Reich an die Geschädigten von einem bestimmten Zeitpunkt ab eine bestimmte Summe zahlen wird unter Berücksichtigung bereits von anderer Seite gezahlter Entschädigungen. Die Frage der internen Beteiligung des Reichsfinanzministers bleibt offen. Es wird davon ausgegangen, daß nach dem Ergebnis der Chefbesprechung [vom 30.4. 35] ein Regreß seitens des Reiches nicht genommen werden wird. Der Reichsführer SS wird die Fälle, in denen bereits Entschädigungsanträge vorliegen, beschleunigt zur Entscheidung vorlegen.“ Vertrauliche Niederschrift des RIM (vollständiger Text); R 2/25045, Bl. 108.

⁹ RGBL. I S. 748; s. Dok. Nr. 150, Wortlaut der DVO dort Anm. 10.

¹⁰ S. Dok. Nr. 120 Anm. 10.

Eine Frage des *Ministerialrats Dr. Schwandt* nach der voraussichtlichen Höhe der gesamten Ausgleichsentschädigungen, auch über die Fälle des 30. Juni 1934 hinaus, kann zur Zeit noch nicht beantwortet werden, doch wird ihm von *Regierungsrat Kaibel* sparsamste Bemessung und strenger Maßstab bei Bewilligung der einzelnen Entschädigungen zugesagt. In dem Rentenbescheid selbst soll der Fall der Wiederverheiratung ausscheiden und Fortzahlung oder Widerruf der Rente lediglich von den wirtschaftlichen Verhältnissen abhängig gemacht werden.

Hiermit ist der zur Aussprache stehende Fragenkomplex erschöpft. *Staatssekretär Dr. Stuckart* schließt daher die Sitzung um 18 Uhr mit dem Wunsche, daß die Fälle des 30. Juni nunmehr mit möglichster Beschleunigung erledigt werden möchten¹¹.

¹¹ Zur Art der Abwicklung s. zahlreiche Einzelfallentscheidungen in R 2/11905 (u. a. auch Zuerkennung einer Rente von mtl. 150 RM für den Sohn des am 30. 6. 34 erschossenen MD Dr. Erich Klausener und von 400 RM für die Witwe des ebenfalls ermordeten Dr. Edgar Jung, ehemals persönlicher Referent Franz v. Papens). Soweit der StdF selbst Ausgleichszahlungen ohne sachliche Einflußnahme von Reichsstellen geleistet hatte, weigerte sich 1936 der RFM, die verauslagten Beträge in voller Höhe zu erstatten; s. Folgeband, Dok. vom 18. 8. 36.

Zitierhinweis

Nr. 221 Kommissarische Besprechung im Reichsinnenministerium vom 6. September 1935, 16.45 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d221>